FCE// ADVOGADOS

GUIA GRATUITO · PARA EMPRESÁRIOS

Imóvel dado em garantia

O que acontece se as parcelas da empresa atrasarem, e o que ainda é possível fazer em cada fase

Fábio de Castro Emerim
Advogado · OAB/RS 88.912 · FCE Advogados (OAB/RS 15.656)
Novo Hamburgo/RS · fceadvogados.com.br

ATUALIZADO EM OUTUBRO/2026

ANTES DE COMEÇAR

Para quem é este guia

Este material foi escrito para o empresário que deu um imóvel em garantia de um empréstimo, financiamento ou capital de giro da empresa: a sede, o galpão, uma sala comercial ou a própria casa. Também serve para o sócio ou familiar que assinou como garantidor e ofereceu um imóvel para a operação da empresa sair.

Quando o caixa aperta e as parcelas atrasam, o banco não precisa entrar na Justiça para cobrar. Na maior parte desses contratos, a cobrança acontece pelo cartório, com prazos curtos. A ideia aqui é explicar esse caminho em linguagem direta, para você decidir com informação.

> **Como usar.** Se estiver com pressa, vá ao capítulo 3, "A linha do tempo", e depois ao quadro "Onde você está agora?", no final.

Atualizado em outubro/2026. Este guia tem caráter informativo, nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Provimento 205/2021. Ele não substitui a análise do contrato e dos documentos, e nada aqui é promessa de resultado: cada caso depende das datas, do contrato, das garantias e do que está registrado na matrícula.

SUMÁRIO

O que você vai encontrar

1 Que garantia você deu?

2 Dívida da empresa, imóvel do sócio

3 A linha do tempo: da parcela atrasada ao leilão

4 Renegociação, aditivos e novas garantias

5 E se a empresa pedir recuperação judicial?

6 O leilão e o acerto de contas

7 Sete erros que custam caro ao empresário

8 Checklist de documentos

9 Onde você está agora?

+ Simulador: quanto do imóvel está em jogo

CAPÍTULO 1

Que garantia você deu?

É a garantia que define o caminho do banco. Antes de qualquer decisão, descubra qual delas está no seu contrato.

Alienação fiduciária

É a garantia mais comum hoje nos empréstimos bancários com imóvel, regulada pela Lei 9.514/1997. Enquanto a dívida não é paga, a propriedade do imóvel fica registrada em nome do banco. A empresa ou o sócio continua usando o imóvel normalmente, mas, se as parcelas atrasarem, a cobrança pode correr **pelo Cartório de Registro de Imóveis, sem processo judicial**.

Hipoteca

Na hipoteca, a propriedade continua com o dono, e o imóvel fica vinculado ao pagamento da dívida. Por muito tempo ela dependeu de processo judicial; com o Marco Legal das Garantias (Lei 14.711/2023), passou a existir também um caminho pelo cartório. Por isso, mesmo com hipoteca, não conte com a demora da Justiça.

Onde procurar

- **Contrato ou cédula de crédito bancário:** procure “alienação fiduciária”, “credor fiduciário”, “Lei 9.514” ou “hipoteca”.
- **Matrícula do imóvel:** peça uma certidão atualizada no Registro de Imóveis. A garantia aparece registrada, com o nome do banco.
- **Aditivos:** renegociações costumam trazer novas cláusulas e, às vezes, novas garantias. Leia todos.

CAPÍTULO 2

Dívida da empresa, imóvel do sócio

É muito comum a dívida ser da empresa e o imóvel ser de outra pessoa: um sócio, o cônjuge, um familiar.

Quem ofereceu o imóvel é chamado de **garantidor** (ou terceiro garantidor). Mesmo sem ser o devedor do empréstimo, ele deu o imóvel para garantir a operação. Se a empresa não pagar, é esse imóvel que responde.

“Mas é a casa da minha família”

A lei protege o chamado bem de família, mas essa proteção tem exceções, e uma delas envolve justamente o imóvel oferecido voluntariamente em garantia. Quando a casa garante uma dívida da empresa, a discussão é mais delicada e depende do caso concreto: quem assinou, em benefício de quem a dívida foi feita e o que diz o contrato.

> **Não presuma nada.** Nem que a casa está protegida, nem que está perdida. Esse ponto precisa ser analisado com os documentos antes de qualquer decisão.

Quem deve receber as comunicações

As intimações e os avisos de leilão vão para os endereços que constam no contrato, tanto da empresa quanto do garantidor. Mudou de endereço, fechou a filial ou trocou de sócio? Isso pode fazer você perder um prazo sem perceber.

CAPÍTULO 3

A linha do tempo: da parcela atrasada ao leilão

1. **Parcelas em atraso**
   O banco cobra, propõe renegociação e pode antecipar o vencimento da dívida, conforme o contrato.

2. **Intimação do cartório**
   O Registro de Imóveis intima o devedor (e o garantidor) a pagar as parcelas vencidas e os encargos em **15 dias**. É o momento mais importante.

3. **Consolidação da propriedade**
   Sem pagamento no prazo, a propriedade passa definitivamente para o nome do banco, com averbação na matrícula.

4. **Primeiro e segundo leilão**
   O banco leva o imóvel a leilão público. Devedor e garantidor devem ser comunicados das datas, horários e locais.

5. **Arrematação**
   Alguém compra o imóvel, ou o banco fica com ele se não houver lance suficiente.

6. **Desocupação e acerto de contas**
   Quem arrematou pode pedir a desocupação. Se o leilão render mais do que a dívida e as despesas, a diferença deve ser devolvida.

> **O melhor momento de agir é antes da intimação.** Perder a sede ou o galpão afeta funcionários, contratos e clientes.

CAPÍTULO 4

Renegociação, aditivos e novas garantias

Renegociar costuma ser o primeiro passo. Mas um aditivo assinado com pressa pode piorar a situação.

O que conferir antes de assinar

- **Confissão de dívida:** muitos aditivos trazem uma confissão do valor total, o que pode dificultar discussões futuras sobre encargos.
- **Novas garantias:** o banco pode pedir mais um imóvel, aval dos sócios ou garantias de outras empresas do grupo.
- **Vencimento cruzado:** cláusulas que fazem um atraso em uma operação vencer também as outras.
- **Mesmo imóvel, várias dívidas:** desde o Marco Legal das Garantias, um mesmo imóvel pode garantir mais de uma operação. Saiba exatamente o que ele está garantindo.

> **Negocie por escrito.** Proposta, contraproposta e valores combinados devem ficar registrados. Acordo de boca não suspende prazo de cartório.

CAPÍTULO 5

E se a empresa pedir recuperação judicial?

Muitos empresários acreditam que a recuperação judicial protege tudo. Com a alienação fiduciária, não é bem assim.

Pela Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), o crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, **fica fora da recuperação judicial**. O banco não entra no plano como os demais credores e mantém a garantia.

Existe uma proteção temporária: durante o período de suspensão inicial do processo, não se pode retirar da empresa os bens de capital essenciais à atividade. Se um imóvel se encaixa nesse conceito é uma discussão que depende do caso e da posição dos tribunais.

> **Recuperação judicial é uma decisão estratégica da empresa inteira.** Não deve ser tomada só para tentar salvar um imóvel, e o efeito sobre a garantia precisa ser avaliado antes.

CAPÍTULO 6

O leilão e o acerto de contas

Depois da consolidação, o banco precisa levar o imóvel a leilão. Ainda há pontos importantes a acompanhar.

Comunicações e edital

Devedor e garantidor devem ser comunicados das datas dos leilões. Leia o edital: ele informa o valor de avaliação, o lance mínimo, a ocupação do imóvel e as condições de pagamento.

Direito de preferência

A lei prevê a possibilidade de o antigo dono recomprar o imóvel até o segundo leilão, pagando a dívida, os encargos e as despesas. Para empresas, pode ser uma saída quando há perspectiva de crédito ou de venda de outro ativo.

Saldo do leilão

Se o leilão render mais do que a dívida e as despesas, a diferença deve ser devolvida. Se render menos, verifique no contrato e na lei se ainda pode haver cobrança do restante: as regras mudaram com o Marco Legal das Garantias.

Peça ao banco a prestação de contas do leilão: valor da venda, valor da dívida e despesas.

CAPÍTULO 7

Sete erros que custam caro ao empresário

1. **Tratar como um problema só financeiro.**
   Atraso com imóvel em garantia é também um problema jurídico, com prazos que correm sozinhos.

2. **Deixar a intimação na recepção.**
   Quem recebe a correspondência da empresa precisa saber que intimação de cartório vai direto para os sócios.

3. **Assinar aditivo sem ler.**
   Confissão de dívida e novas garantias podem tirar opções que você ainda tinha.

4. **Dar mais garantias para ganhar tempo.**
   Às vezes adia o problema e coloca mais patrimônio em risco.

5. **Não saber quem é devedor e quem é garantidor.**
   Empresa, sócios e familiares têm situações diferentes no mesmo contrato.

6. **Esperar o leilão para agir.**
   Quanto mais avançada a fase, menos alternativas existem.

7. **Acreditar em quem promete “cancelar o leilão”.**
   Ninguém pode garantir resultado. Desconfie de promessas fáceis.

CAPÍTULO 8

Checklist de documentos

Separar estes papéis economiza tempo e evita decisões no escuro.

- [ ] Contrato ou cédula de crédito bancário e todos os aditivos
- [ ] Matrícula atualizada do imóvel dado em garantia
- [ ] Extrato ou planilha do saldo devedor e comprovantes de pagamento
- [ ] Notificações, intimações e e-mails do banco ou do cartório
- [ ] Contrato social atualizado e quem assinou pela empresa
- [ ] Documentos dos garantidores (sócios, cônjuges, familiares)
- [ ] Outras operações com o mesmo banco e suas garantias
- [ ] Edital do leilão, se já houver data marcada

CAPÍTULO 9

Onde você está agora?

Encontre a sua situação e veja o que merece atenção primeiro.

SUA SITUAÇÃO	O QUE FAZER PRIMEIRO
Parcelas atrasando, sem intimação	Reunir contratos e aditivos e entender todas as garantias antes de renegociar.
O banco propôs um aditivo	Ler confissão de dívida, novas garantias e vencimento cruzado antes de assinar.
Chegou intimação do cartório	Anotar a data, conferir o valor e decidir dentro dos 15 dias.
A propriedade está no nome do banco	Acompanhar as comunicações dos leilões e avaliar o direito de preferência.
A empresa avalia recuperação judicial	Avaliar antes o efeito sobre a garantia do imóvel.
O imóvel foi arrematado	Planejar a saída e verificar se existe saldo a receber.

Em qualquer fase, o mais importante é o mesmo: entender os prazos, as garantias e os documentos o quanto antes.

SIMULADOR

Quanto do imóvel está em jogo?

Informe o valor do imóvel e o saldo da dívida e veja, em cada cenário, quanto se perde ou se recupera.

Aponte a câmera do celular ou acesse:

fceadvogados.com.br/calculadora

A simulação é informativa e usa regras gerais da Lei 9.514/1997. O resultado real depende do contrato, das datas e do valor de avaliação de cada caso.



SOBRE O AUTOR

Fábio de Castro Emerim

Advogado (OAB/RS 88.912), sócio da FCE Advogados (OAB/RS 15.656), em Novo Hamburgo/RS. Atua desde 2013 na defesa de pessoas e empresas em execuções cíveis e, desde 2017, em contencioso tributário e execução fiscal. Hoje o escritório se dedica a leilões de imóveis e à defesa de quem tem imóvel dado em garantia em risco de consolidação ou leilão.

FCE Advogados
Rua Araguaia, 509, Jardim Mauá, Novo Hamburgo/RS
fceadvogados.com.br · (51) 99206-8037
atendimento@fceadvogados.com.br

Mais guias gratuitos em fceadvogados.com.br/guia